



**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE**

in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Cristina Cambi, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9661 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2014 trattenuta in decisione con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c. e vertente

TRA

Parte_1 nato a Roma il 22.10.1946 elettivamente domiciliato in Roma, Via Gregorio VII n. 154, presso lo studio dell'Avv. Luciano Miotti che lo rappresenta e difende, giusta procura agli atti

-attore-

E

Persona_1 nato a Vita (TP) il 1.1.1926, deceduto il 17.8.2017, già residente in Roma, Via Varisio n°2 e già domiciliato in Roma, Via Ippolito Nievo n. 61, presso lo studio dell'Avv. Valentino Gentile

-convenuto-

CP_1, nato a Roma il 5.5.1958, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma Piazza Cola di Rienzo, n. 92 e da sé stesso rappresentato e difeso

-chiamato -

OGGETTO: azione di risarcimento del danno da diffamazione e da calunnia

Conclusioni delle parti

Per la parte attrice: “Voglia l’On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, dichiarare il sig. Persona_1 ed il sig. CP_2 responsabili, ai sensi dell’art. 2043 e 2049 c.c., per i danni causati all’attore Prof. Parte_1 e, per l’effetto di tale dichiarazione, condannare i medesimi Persona_1 e CP_1 anche in solido tra loro, al pagamento in favore del prof. Parte_1 della somma di euro 51.000,00 o di quella diversa somma ritenuta di giustizia”.

Per il convenuto principale: “Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni altra difesa, eccezione o istanza:1) in via preliminare: chiede che il Giudice ai sensi degli artt. 106 e 260 c.p.c., autorizzi il convenuto in riconvenzione, Sig. Persona_1, previo differimento di udienza, a chiamare in giudizio e in garanzia il terzo nonché ad integrare il contraddittorio nei confronti del Sig. CP_1 nato a Roma il 5.5.1958, residente in Via G. Massaia, n. 35, Roma; 2) nel merito: accertare e dichiarare in accoglimento della querela di falso, la falsità e/o non autenticità della firma apposta in calce alla lettera del 08.07.2008 per cui è causa e di tutte le sigle apposte su ogni pagina, in quanto la firma non è stata apposta dall’Avv. Per_1 [...] ;e per l’effetto dichiarare priva di effetti e nulla tale lettera; accertare e dichiarare, che la lettera del 08 luglio 2008 non presenta carattere diffamatorio; accertare e dichiarare all’esito dell’accoglimento della presente querela di falso, nonché dell’esito dell’accertamento in ordine alle responsabilità dell’Avv. CP_1 oggetto di denuncia del 22.10.2014, l’estraneità dell’Avv. Persona_1 ai fatti della causa e la responsabilità dell’Avv. CP_1 in ordine agli stessi;e per l’effetto rigettare le domande del Sig. Parte_1; 3) in via riconvenzionale: accertare e dichiarare la responsabilità del Sig. Parte_1 per aver intentato il presente giudizio nei confronti dell’Avv. Persona_1, nonostante la consapevolezza della di lui estraneità ai fatti di causa e la imputazione e riconducibilità all’Avv. CP_1 della lettera del 08 luglio; accertare e dichiarare la responsabilità del Sig. Parte_1 per aver intentato un esposto ed una azione disciplinare infondata, sul presupposto che la lettera fosse stata firmata dall’Avv. Per_1; condannare il Prof. Pt_1 ai danni patiti dall’Avv. Per_1 a seguito del procedimento disciplinare, ingiusto, della censura ingiusta ed a seguito del presente giudizio, fondato del presupposto della consapevolezza nell’attore della innocenza dell’Avv. Per_1 e del fatto che lo stesso non avesse firmato la lettera del 8 luglio, al risarcimento da quantificarsi in euro 26.000,00, o nella diversa somma ritenuta di giustizia; condannare il Prof. Parte_1 al risarcimento dei danni per

lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., da quantificarsi in via equitativa per aver agito con colpa; accertare e dichiarare la responsabilità dell'Avv. CP_1 per aver posto in essere una condotta illecita e nello specifico per aver sottoscritto la lettera del 08 luglio 2008 a nome di Persona_1, per aver celato l'esistenza del procedimento disciplinare n. 8222 a carico dell'Avv. Per_1, fatti da cui sono nate le sanzioni disciplinari a carico dell'Avv. Per_1 direttamente imputabili all'Avv. CP_1 che hanno leso l'onore e la reputazione del Per_1; e per l'effetto condannare l'Avv. CP_1 al risarcimento dei danni patiti dall'Avv. Per_1 per la vicenda in essere pari ad euro 50.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia; 4) in ogni caso accertare e dichiarare la nullità del procedimento disciplinare n. 8222 incardinato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, a carico dell'Avv. Persona_1, e della sanzione della censura, per i motivi esposti in premessa ed ordinare al Consiglio e/o all'Organo competente di revocare la sanzione della censura di annullarla e di cancellarla; in manleva e garanzia: nel caso di eventuale condanna del convenuto l'Avv. Persona_1 e nel caso di accoglimento anche solo parziale della domanda dell'attore, il convenuto chiede di essere totalmente manlevato dall'Avv. CP_1 con condanna di quest'ultimo a manlevare e tenere comunque integralmente indenne l'odierno convenuto di ogni importo che sarà dovuto, anche solo nel caso di soccombenza parziale rispetto alle istanze risarcitorie. Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. Valentino Gentile dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.”.

Per il chiamato :“Nel merito: accertare e dichiarare la inammissibilità, infondatezza in fatto ed in diritto, per i motivi sopra esposti, delle domande proposte dall'Avv. Persona_1, e per l'effetto rigettare integralmente le domande proposte. In via del tutto subordinata: qualora fosse accertata una responsabilità dell'Avv. Persona_1 per i fatti di cui è causa condannare in via esclusiva l'odierno concludente al risarcimento delle obbligazioni pecuniarie”.

Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale, Per_1 [...] deducendo:

di essere il Preside della Organi “ Org_2 ;

che, in data 8.7.2008, Persona_1 aveva inviato una lettera-manifesto a diverse Pubbliche Autorità, al Ministero [...] CP_3 Istruzione, alla stampa nazionale ed ai sindacati della

scuola, sostenendo che egli, in qualità di Preside della SMS “[...] Org_2”, aveva compiuto abusi amministrativi, aveva disposto pagamenti non spettanti e/o eccessivi rispetto a quanto dovuto, non aveva ottemperato ai propri doveri, aveva abusato della sua funzione e del suo ufficio di pubblico ufficiale, e, pertanto, aveva richiesto al Controparte_4 Pubblica ed al [...] Controparte_5 di “eliminare al più presto il Parte_2 dai ruoli della Pubblica Dirigenza dello Stato”;

che non aveva mai conosciuto Persona_1 e che, pertanto, questi non poteva essere minimamente a conoscenza di come egli dirigesse la scuola Org_2 presso la quale era stato più volte riconfermato ;

che Persona_1 non aveva mai visitato la S.M.S. “ Org_2”, ne’era mai stato utente della scuola nè aveva mai avuto figli o nipoti frequentanti il suddetto istituto;

che Persona_1 aveva mortificato, umiliato e danneggiato la sua figura umana e professionale, al punto da costringerlo a chiedere il trasferimento ad altra scuola, avendo perso irrimediabilmente la sua credibilità professionale nei confronti dell’utenza e del corpo docente;

che dopo dieci anni di servizio nella direzione della prestigiosa e centrale Org_1 Org_2, era stato trasferito nella problematica e disastrata S.M.S. “Gadda”, nel malfamato e periferico quartiere “Laurentino 38”;

che alcune delle circostanze evidenziate da Persona_1 avevano avuto solo lo scopo di umiliarlo e di screditarlo ed erano state completamente inventate dallo stesso, altre circostanze, invece, erano state ricopiate, amplificate, per la loro lesività, e poi rilanciate a molti altri destinatari e desunte da una lettera inviata da CP_2 all’Organizzazione_3 in data 12.11.2007;

che, in particolare, nella lettera manifesto del 8.7.2008 Per_1 [...] gli aveva dolosamente imputato di aver disposto, in modo assolutamente ingiustificato, il pagamento di euro 3.370,92 in favore di una sua collaboratrice prof.ssa Controparte_6 la quale lo aveva sostituito dal 5 novembre al 15 dicembre 2007, nonchè aveva affermato che egli non aveva diritto di andare in ferie nel corso dell’anno scolastico, in quanto non poteva avvalersi di quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del CCNL 11.4.2006;

che la somma percepita dalla prof.ssa **Controparte_6** per la predetta sostituzione era pari ad euro 2.940,58 lordi e ad euro 1.469,64 netti, diversamente da quanto riportato da **Persona_1** nella lettera manifesto e che la stessa era stata determinata a seguito di formale delibera del Consiglio di Istituto;

che la somma di euro 3.370,42 era stata indicata da **Persona_1** facendo riferimento ad una precedente lettera che un suo collega **CP_1** aveva inviato al Ministro della Pubblica Istruzione **Persona_2** al dott. **Persona_3** Dirigente dell'^{Organ} del **Org_3**, al C.S.A. di Roma, al Procuratore Generale della Corte dei Conti, al quotidiano “La Repubblica”, etc ...;

che, con nota del 4.2.2008, **Persona_4** Dirigente dell'Ufficio X dell'^{Organ} del **Org_3** aveva risposto alla suddetta lettera affermando che *“Il contratto dei Dirigenti scolastici all’art. 6, comma 8. Del CCNL area V, ..., in merito alle ferie, che come noto costituiscono un diritto irrinunciabile e costituzionalmente garantito, prevede solo una comunicazione agli uffici della Direzione Regionale, in quanto a differenza di altre categorie, per i dirigenti scolastici non è prevista autorizzazione. Non esiste, infatti, per il Dirigente, a differenza del personale docente, una espressa norma di legge che ne impedisca la fruizione in corso d’anno scolastico. Vero è, tuttavia, che la valutazione circa i periodi in cui assentarsi è rimessa alla prudente valutazione del Dirigente stesso in questi casi non si verifica aggravio di spesa, la quale rimane la stessa indipendentemente dal momento in cui le ferie stesse vengono godute, ... ogni valutazione in merito non rientra sicuramente nella competenza degli organi collegiali della scuola, né di estranei all’Amministrazione scolastica”*;

che **Persona_1** era perfettamente a conoscenza della sua innocenza dal momento che tra i documenti del suo collega **CP_7**, suo assistito, era presente la già citata nota del 4.2.2008, redatta dalla dott.ssa **Persona_4** dell' **Parte_3** e che, ciononostante, non aveva avuto alcuno scrupolo nel formulare accuse e calunnie per questioni già definitivamente trattate ed esaminate dall'Amministrazione;

che aveva sempre agito in trasparenza e legittimamente e non aveva mai posto in essere abusi professionali, avendo programmato le ferie per tempo ed avendo comunicato i periodi al direttore dell' **Organizzazione_3**, in modo da garantire la continuità del servizio senza determinare alcuna distrazione o sperpero di risorse pubbliche nella corresponsione dell'indennità al docente vicario;

che nella lettera manifesto del 8.7.2008 *Persona_1* aveva insinuato che lo stesso godesse di qualche protezione da parte della Dirigente dell' *Org_3* *Organizzazione_3* ed, in ragione di ciò, aveva intimato al Ministro della Funzione Pubblica ed al Ministro della Pubblica Istruzione di “*eliminare i due suddetti dirigenti*”, definendoli “*fannulloni da eliminare dalla Pubblica Amministrazione*”;

che *Persona_1* aveva diffamato un onesto impiegato pubblico, competente educatore di generazioni di alunni che aveva servito lo Stato per oltre quarant'anni, di cui ventidue trascorsi come Preside di ruolo, in quanto vincitore di un difficile e selettivo concorso pubblico nazionale per titoli ed esami;

che tanto livore era stato determinato dalla lettura di preavviso di una azione legale che l'avv. Luciano Miotti, da egli incaricato, aveva inviato a *CP_1* collega di *Persona_1* ;

che nella lettera del 8.7.2008 *Persona_1* aveva affermato che egli aveva avanzato richieste di denaro, per il tramite dell'avv. Luciano Miotti, a *CP_1* che aveva la figlia che stava sostenendo gli esami di Stato presso la S.M.S. “ *Org_2* ” ;

che *Persona_1* aveva, inoltre, sostenuto che l'avv. Luciano Miotti non avrebbe dovuto accettare l'incarico di difenderlo in quanto marito di una docente di inglese in servizio presso la S.M.S. “ *Org_2* ” ;

che l'avv. Luciano Miotti aveva accettato l'incarico professionale in ragione del fatto che egli aveva gratificato sua moglie, la professoressa di inglese, erogando in favore della stessa la somma di euro 500,00, detratta e/o distratta dalle pubbliche risorse finanziarie della scuola;

che non aveva il potere di maneggiare denaro pubblico con cui gratificare, a sua discrezione, i docenti della scuola;

che *Persona_1* non aveva considerato che i pagamenti ai docenti nell'ambiente scolastico avvenivano solo a seguito della proposta della Giunta Esecutiva e della verifica da parte del Consiglio di Istituto della effettiva attuazione nei confronti degli alunni della prestazione didattica autorizzata dal Collegio dei docenti attraverso la discussione e l'approvazione di progetti educativi;

che la lettera manifesto del 8.7.2008 conteneva una diffida indirizzata a diverse Pubbliche Autorità ed all' *Controparte_8*

[...] con la quale *Persona_1* aveva augurato buone vacanze a tutti ed aveva affermato che lo avrebbe contattato al fine di verificare la sua presenza in ufficio e di denunciare alle autorità competenti qualsiasi eventuale assenza;

che le circostanze calunniose inventate da *Persona_1* erano divenute di pubblico dominio ed avevano generato da parte di docenti, cittadini ed utenti della scuola un'inarrestabile maldicenza, accresciutasi per tutti i mesi dell'anno scolastico 2008/2009;

che *Persona_1* era stato segnalato dall'avv. Luciano Miotti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, per aver violato il dovere di riservatezza, il rispetto dell'altrui privacy e per aver posto in essere una condotta volta a diffamare anche l'avv. Luciano Miotti nonché a danneggiarlo sia moralmente, sia professionalmente;

che la condotta posta in essere da *Persona_1* aveva arrecato un danno morale psico-fisico ed un prolungato stress esistenziale professionale del proprio prestigio professionale e della propria credibilità nei confronti del personale della *Organizzazione_5* degli alunni, dei loro genitori e di tutte le Autorità Pubbliche, dei Sindacati della Scuola e delle redazioni dei giornali a cui era destinata la lettera manifesto.

Tanto dedotto e rilevato l'attore concludeva nei termini indicati in epigrafe.

Persona_1 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda ed il rinvio dell'udienza al fine di poter chiamare in causa il terzo *CP_1* deducendo:

che, in data 17.2.2014, *Parte_1* lo aveva convenuto in giudizio al fine di ottenere la condanna per i danni causati allo stesso, ai sensi degli articoli 2043 e 2049 c.c., quantificati in euro 51.000,00, oltre le spese di lite;

che, secondo quanto riportato nell'atto di citazione, il fondamento della pretesa attorea era rappresentato da una missiva avente contenuto calunnioso e diffamatorio, dallo stesso redatta e sottoscritta in data 8.7.2008 in qualità di procuratore dell'avv. *CP_1* ;

che la stessa lettera, secondo la ricostruzione dell'attore, era stata inviata al *Controparte_9* , al [...] *Controparte_10* al Procuratore Generale presso la Corte dei

CP_11 alla redazione della rivista “Panorama”, all [...]
Organizzazione_6 , ai Org_7 , Orga ,
Org_9 , Org_10 e Org_11 ;

che con la predetta missiva era stata denunciata una condotta inopportuna tenuta dall'attore il quale risultava aver chiesto ed ottenuto un lungo periodo di ferie nel corso dell'anno accademico e nel pieno dell'attività didattica, così imponendo allo Stato di provvedere al pagamento di un'indennità di sostituzione in favore di altro docente;

che la lettera risultava formalmente da lui sottoscritta;

che Parte_1 aveva lamentato di aver subito un danno morale pari ad euro 24.000,00 ed un danno esistenziale pari ad euro 27.000,00;

che l'attore aveva omesso di riferire dell'esistenza di un' altra causa che egli aveva intentato nei confronti di CP_1 per i medesimi fatti, iscritta al N°79930/2008, e che si era conclusa con sentenza N° 12608/2012 emessa dal Tribunale civile di Roma dott.ssa Damiana Colla indata 19.6.2012;

che nella causa sopraindicata l'attore aveva svolto una domanda non accolta dal Tribunale e segnatamente la domanda di risarcimento del danno asseritamente subito in seguito alla divulgazione delle missive del 12.7.2008 e del 25.2.2008, redatte e sottoscritte dall'avv. CP_1 , aventi ad oggetto il medesimo contenuto posto a fondamento della pretesa risarcitoria nel presente giudizio come frutto della sua “mente” e della sua “penna”;

che il giudizio tra Parte_1 e CP_1 concerneva fatti risalenti all'anno 2008 e che la lettera risultava datata 8.7.2008 ed era stata divulgata proprio mentre si stava svolgendo il predetto giudizio;

che era totalmente estraneo alla vicenda, che non era mai avuto notizia di alcuno dei fatti del presente giudizio fino alla notifica dall'atto con cui veniva invitato a trovare una soluzione conciliativa e che non aveva mai sottoscritto la lettera del 8.7.2008, anche considerato che all'epoca dei fatti aveva 82 anni;

che non comprendeva la ragione per la quale Parte_1 non lo avesse chiamato in causa nel precedente ed ormai concluso giudizio promosso contro il CP_1

che CP_1 aveva apposto la sua firma nella lettera del 8.7.2008;

che per lungo tempo aveva esercitato l'attività forense unitamente all'avv. Testimone_1 che, a sua volta, lavorava con CP_1 [...];

che, dopo anni di attività, era stato coinvolto da CP_1 in procedimenti penali per fatti rispetto ai quali era completamente estraneo;

che nel mese di giugno 2012, indagato ingiustamente per il reato di bancarotta, era venuto a conoscenza di essere stato vittima di condotte delittuose realizzate dal CP_1 per le quali aveva sporto denuncia querela nei confronti dello stesso presso la Procura della Repubblica di Roma a seguito della quale era stato iscritto il procedimento N.24170/2012RG per una serie di reati tra i quali concorso in bancarotta, truffa e falso (artt. 110 c.p.p. e 216 legge fallimentare; artt. 640 482, 483, 485 c.p.);

che, in data 17.2.2014, dopo aver ricevuto la notifica dell'atto di citazione da parte di Parte_1 e dopo aver letto le contestazioni mosse dallo stesso, era venuto a conoscenza dell'ennesimo illecito realizzato in suo danno da CP_1 ovvero dell'esistenza di altro giudizio in cui lui avrebbe difeso il predetto chiamato a rispondere del danno conseguente alla scrittura ed alla diffusione di lettere che diffamavano l'odierno attore;

che gli atti contenenti la sua firma nel giudizio richiamato erano falsi e che era completamente estraneo agli atti di causa che riguardavano CP_12 la figlia di CP_1 ;

che la prova della sua estraneità ai fatti del precedente giudizio era rappresentata dallo stesso attore il quale nell'atto di citazione aveva affermato che la lettera del 8.7.2008 era stata scritta da lui e non da CP_7 ;

che la condotta riprovevole posta in essere da CP_1 , da una parte, aveva determinato danni morali nei suoi confronti e, dall'altra, non aveva arrecato alcun nocumento a Pt_1 [...] dal momento che se davvero la figura professionale dello stesso fosse stata danneggiata, il predetto non sarebbe stato riconfermato nella presidenza della Organizzazione_5 per un ulteriore triennio;

che il giudizio promosso dall'odierno attore nei confronti di *CP_1* si era concluso con una sentenza che aveva negato contenuto diffamatorio alla lettera del 8.7.2008 stante la sussistenza del diritto di *CP_1* di manifestare liberamente il pensiero, sancito dall'art. 21 Costituzione, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria;

che la sentenza N°12608/2012 emessa in data 19.6.2012 era divenuta definitiva in virtù della mancata proposizione dell'atto di appello da parte di *Parte_1* ;

che essendo stata già rigettata la richiesta di risarcimento del danno nei confronti di *CP_1* , la decisione di adire nuovamente il Tribunale per tentare di ottenere un risarcimento relativo ai medesimi fatti nei suoi confronti, violava parzialmente il principio del ne bis in idem.

Tanto dedotto e rilevato *Persona_1* chiedeva di chiamare in causa *CP_1* e concludeva nei termini indicati in epigrafe.

Con provvedimento in data 11.11.2014 il giudice istruttore autorizzava la chiamata in causa del terzo da parte del convenuto *Persona_1* e rinviava la causa all'udienza del 7.5.2015.

CP_1 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda e deducendo:

che, attraverso il presente giudizio, *Parte_1* tentava di ottenere il risarcimento dei danni conseguenti a condotte asseritamente calunniose e diffamatorie, oggetto del giudizio definito con sentenza N° 12608/2012 che aveva rigettato la domanda in ragione della sussistenza dell'esimente del diritto di critica, tenuto conto che i fatti posti alla base della critica erano veri e che lo stesso aveva titolo per formulare una critica, in qualità di genitore di un'alunna della scuola “ *Org_2* ” e di membro del Consiglio d'Istituto;

che la lettera del 8.7.2008, seppur formalmente indirizzata a diversi destinatari, era stata di fatto inviata solamente all'avv. Luciano Miotti che all'epoca era il difensore di *Parte_1*

che i fatti oggetto del presente giudizio erano stati già accertati nel giudizio N° 78930/2008, definito con la sentenza sopra indicata passata in giudicato, dalla quale era possibile evincere che “*gli indizi evocati sulla attribuibilità al convenuto della lettera in data 08 luglio 2008 firmata dall'avvocato Persona_1 e del menzionato volantino non forniscono affatto la prova piena*

dell'assunto attoreo ... è incontroverso che la lettera da ultimo indicata è firmata dall'avvocato Persona_1, nei confronti del quale nessuna domanda di risarcimento per offese all'onore e alla reputazione è stata proposta”:

che la sentenza non era stata impugnata e, quindi, il suo contenuto aveva acquisito efficacia di giudicato formale e sostanziale, sia sul dedotto, quanto sul deducibile e che, pertanto, non poteva essere piu' messo in discussione anche nei confronti di un terzo soggetto che non era parte di quel giudizio;

che, comunque, che in ragione del mandato difensivo da lui conferito a Persona_1 in relazione al precedente giudizio la vicenda era ben nota all'interno del loro studio legale;

che nei confronti di Persona_1 non era pendente alcun procedimento penale per i fatti elencati nella sua memoria di costituzione e che nei confronti dello stesso era stata emessa una sanzione disciplinare da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma;

che non aveva mai lavorato per conto di Persona_1, né lo aveva mai ospitato .

Tanto dedotto e rilevato CP_1 chiedeva rigettarsi la domanda di Parte_1

All'udienza del 7.5.2015 le parti si riportavano ai propri scritti difensivi e chiedevano la concessione del termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. ed, all'esito, la causa veniva rinviata all'udienza del 26.11.2015 per l'esame delle istanze istruttorie delle parti .

All'udienza del 26.11.2015 la causa veniva rinviata al 12.7.2017 per la precisazione delle conclusioni, poi rinviata al giorno 20.7.2017, poi rinviata d'ufficio al giorno 16.10.2017.

All'udienza del 16.10.2017 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio a causa dell'intervenuto decesso di Persona_1 in data 17.8.2017.

La causa veniva riassunta da Parte_1 nei confronti degli eredi di Persona_1 ed all'udienza del 20.9.2018 veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Sulla lesione dei diritti alla personalità

La domanda spiegata dall'attore è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

L'attore ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti ai delitti di calunnia e di diffamazione, asseritamente commessi dai convenuti.

In proposito deve essere evidenziato che, ai fini del risarcimento del danno derivante da fatto illecito, non è necessario che la responsabilità per detto fatto sia stata accertata in un procedimento penale in quanto l'art. 2059 c.c. richiama l'art. 185 c.p. che comprende tutte le fattispecie corrispondenti, nella loro oggettività, all'astratta previsione di una ipotesi di reato.

Pertanto, in sede civile, la responsabilità per il fatto illecito può essere ritenuta sussistente anche quando non ricorrano, in concreto, tutte le condizioni per la punibilità in sede penale dell'autore del fatto (cfr. Corte Cost., sent. n. 233 del 2003, punto 3.3 della motivazione in diritto).

Dunque, l'accertamento di un reato in sede penale non è richiesto, *a fortiori*, ai fini del risarcimento del danno poiché l'art. 2043 c.c. fa riferimento a qualsiasi fatto illecito idoneo a cagionare un danno ingiusto.

Da ciò consegue che il giudice civile può valutare autonomamente se le condotte dalle quali è scaturito un danno siano astrattamente riconducibili ad una fattispecie tipica costituente reato ovvero ad un fatto illecito rilevante solo sotto il profilo civilistico.

Applicando questi principi all'odierna controversia, ne deriva che questo giudice ha il potere di valutare le condotte ascritte all'attore da parte dei convenuti onde verificare l'effettiva sussistenza di un illecito aquiliano, astrattamente riconducibile alle fattispecie tipiche di cui agli artt. 368 e 595 c.p. nonché di estendere la sua cognizione, ai fini del giudizio di responsabilità civile, anche a fatti illeciti non riconducibili, sia pure solo astrattamente, ad ipotesi di reato.

Nel caso che ci occupa l'attore ha specificamente allegato, quale fonte della domanda risarcitoria, fatti integranti i reati di cui agli artt. 368 e 595 c.p.

Sicché, in applicazione del principio della domanda (art. 100 c.p.c.) spetta a questo giudice il compito di verificare soltanto la sussistenza degli elementi costitutivi dei reati di calunnia e di

diffamazione, indipendentemente dall'accertamento eventualmente operato in sede penale, onde poi valutare se in conseguenza degli stessi sia stato causato un danno risarcibile.

Orbene, il reato di calunnia consiste nella falsa incolpazione di taluno di un fatto costituente reato attraverso una denuncia, una querela, una richiesta o un'istanza rivolta alle competenti autorità, con la consapevolezza della sua innocenza.

Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'individuazione dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 368 c.p. - cioè la consapevolezza da parte del denunciante dell'innocenza del calunniato, che è coscienza della lesività in concreto del fatto attribuito all'imputato - è evidenziata, di norma, dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive che definiscono l'azione criminosa, dalle quali, con processo logico deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettuale e volitiva del soggetto.

Ne consegue che l'accertamento del dolo nel delitto di calunnia consiste nella considerazione e nella valutazione delle circostanze e delle modalità della condotta che evidenziano la cosciente volontà dell'agente e sono indicative dell'esistenza di una rappresentazione del fatto (cfr. *ex multis*, Cass. Pen. sez. VI 16 luglio 2004, n. 31446; Sez. VI, 3 aprile 2013, n. 21204, Rv. 255670 -).

La Suprema Corte ha, altresì, precisato, che per la sussistenza del delitto di calunnia è sufficiente il dolo generico, consistente nella consapevolezza, da parte del soggetto attivo, dell'innocenza dell'incolpato, essendo irrilevanti, invece, il movente o il fine che l'agente persegue e vuol soddisfare con l'incolpazione dell'innocente, essendo elementi costitutivi del delitto in esame solo la falsa incolpazione e la coscienza dell'innocenza dell'incolpato (Cass. Pen., Sez. VI, 13 novembre 1970, dep. 1971, n.1394 Rv. 116274 - 01).

Orbene, pur essendo l'illecito civile, di regola, perseguibile anche solo a titolo di colpa, nell'ipotesi di illecito derivante dal reato di calunnia, l'insufficienza della colpa trova la sua ragione nell'impedire che i cittadini che intendano collaborare con l'autorità giudiziaria, denunciando comportamenti criminosi, abbiano remore derivanti dal timore di incorrere in conseguenze di carattere risarcitorio nel caso di errore (Cass. Civ., Sez. III, 11 dicembre 2013 n. 27756, Rv. 628991 - 01).

Come ha ribadito Cass. Civ., Sez. III, 10 giugno 2016, n. 11898, Rv. 640203-01 infatti, “*perché sorga una responsabilità civile per danni a carico di chi denunci un reato perseguibile d'ufficio o*

proponga querela per un reato perseguibile solo su iniziativa di parte, in caso di proscioglimento o di assoluzione, è necessario che la denuncia possa considerarsi calunniosa ovvero che essa contenga sia l'elemento oggettivo che l'elemento soggettivo del reato di calunnia: ovvero, che contenga tutti gli elementi per rendere astrattamente attribuibile la commissione di un fatto reato a carico del denunciato, unitamente alla consapevolezza della loro non veridicità (in tutto o in parte) in capo al denunciante. (...) Questa parziale impunità, o meglio questa deroga al principio generale della sufficienza, ai fini della responsabilità aquiliana, della sola colpa, viene in modo anche più convincente spiegata dalla dottrina con la considerazione che l'iniziativa del privato assolve alla funzione, socialmente utile, di attivare la risposta della giustizia dinanzi all'infrazione di una norma penale; ond'è che la minaccia di una responsabilità fondata sulla colpa avrebbe l'effetto di scoraggiare le denunce, privando l'istituto stesso di significato sul piano pratico, essendo normalmente prevedibile una disparità di valutazioni giuridiche tra il denunciante, anche il più esperto, e gli organi istituzionalmente deputati al vaglio della fondatezza o meno della "notitia criminis". In altri termini, l'esclusione della responsabilità civile per colpa in caso di danno cagionato da infondata querela è collegata al favor dell'ordinamento per l'iniziativa del privato cittadino, poiché essa coincide con l'interesse pubblico alla repressione dei reati, con la conseguenza che l'esposizione ad una responsabilità per sola colpa, per quanto grave possa essere, finirebbe di fatto con l'impedire ogni collaborazione del cittadino con lo Stato. È perfettamente logico quindi che, nella comparazione degli interessi, quella valutazione positiva venga meno solo in presenza di interventi privati deliberatamente dannosi, ossia quando il privato faccia ricorso ai pubblici poteri in maniera strumentale e distorta, incolpando "di un reato taluno che egli sa innocente" e così incorrendo nel delitto di calunnia. (...) Ogni denuncia peraltro, concretando una notitia criminis qualificata, si sostanzia, per l'appunto, nell'attribuzione a taluno di un reato; onde non sarebbe logicamente e giuridicamente possibile esercitare la relativa facoltà senza incolpare taluno di una qualsiasi condotta obiettivamente disonorevole e offensiva della reputazione dell'incolpato, corrispondente, nelle sue molteplici, possibili esplicazioni, ad una figura di reato".

L'attore lamenta l'illiceità delle affermazioni contenute nella lettera manifesto del 8.7.2015, anche ai sensi dell'art. 595 c.p.

Preliminarmente deve essere rilevato che il reato di diffamazione previsto dall'art. 595 c.p. è un reato comune che si perfeziona nel

momento in cui una persona comunica con più persone, offendendo l'altrui reputazione, ed è aggravato se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato e/o sia recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità. Per poter configurare il reato è necessario che la persona offesa non sia presente, o, almeno, che non sia in grado di percepire l'offesa.

La libertà di pensiero, garantita dall'art. 21 Cost., trova uno specifico limite rappresentato dal diritto all'integrità del decoro, della reputazione e dell'onore di ogni individuo. *“L'oggetto della tutela penale del delitto di diffamazione è l'interesse dello Stato all'integrità morale della persona: il bene giuridico specifico è dato dalla reputazione dell'uomo, dalla stima diffusa nell'ambiente sociale, dall'opinione che altri hanno del suo onore e decoro”* (Cass. Pen., Sez. V, 24 marzo 1995, n. 3247).

Il delitto di diffamazione deve intendersi perfezionato quando le espressioni utilizzate si traducono in attacchi gratuiti ad una persona determinata, in relazione al significato che vengono ad assumere nella comune sensibilità di un essere umano in un determinato contesto storico ed in un determinato ambito sociale di appartenenza, al punto da generare riprovazione nella “communis opinio” (Cass. Pen. 12 dicembre 2013, n. 13350).

Per poter configurare la fattispecie in esame è necessario che il reo agisca con dolo, ai sensi dell'art. 42 c.p.

Il dolo del reato è generico e consiste nella consapevolezza di ledere l'altrui reputazione, portando a conoscenza di più persone l'espressione diffamatoria.

Da ciò è possibile dedurre che, ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico, non è necessaria la presenza del cd “animus diffamandi”, ma è sufficiente che il soggetto agente si sia reso conto che con il suo operato ha arrecato discredito all'altrui reputazione (Trib. Palermo, 7 maggio 2019, n. 2259).

Il dolo generico può anche assumere la forma di dolo eventuale, dal momento che è sufficiente che il soggetto agente, purché in modo consapevole, utilizzi espressioni socialmente valutabili come offensive, ossia interpretabili come tali, in ragione del significato che le stesse vengono ad assumere in un determinato ambiente sociale, senza che sia necessario un diretto riferimento alle intenzioni del soggetto agente stesso (Cass. Pen., 12 dicembre 2012, n. 4364).

Cio' posto, la domanda svolta dell'attore non puo' essere accolta né nei confronti di Persona_1 in quanto deceduto il 17.8.2017 come risulta dal certificato di morte prodotto il 16.9.2017, né nei

confronti degli eredi del predetto ovvero la moglie *Persona_5* atteso che la stessa ha rinunciato all'eredità del coniuge con atto notarile n°32073 del 7.11.2017 registrato a Roma 2, serie 1/T, versato in atti, i figli *CP_13* e *CP_14*, atteso che gli stessi hanno rinunciato all'eredità del padre con atto notarile n. 28167 del 30 ottobre 2017, registrato a Roma 3, serie 1/T, versato in atti, i nipoti *Parte_4* e *Parte_5* le quali, in ragione della rinuncia all'eredità del padre, avrebbero diritto alla quota di eredità rinunciata dallo stesso, atteso che anche le predette hanno rinunciato all'eredità con l'atto notarile n. 28167 del 30 ottobre 2017, registrato a Roma 3, serie *Org*, versato in atti, atteso che i chiamati all'eredità che hanno rinunciato alla stessa non rispondono dei debiti del "de cuius" dal momento che la rinuncia ha effetto retroattivo, ai sensi dell'art. 521 c.c.

La domanda è, pertanto, inammissibile per difetto di "legittimatio ad causam" (Cass. Civ., Sez. VI, 10.4.2017, n. 9225).

Con riferimento alla domanda risarcitoria svolta dall'attore nei confronti di *CP_1*, terzo chiamato in giudizio da *Per_1* [...], deve rilevarsi che lo stesso era parte del giudizio avente ad oggetto i medesimi fatti del presente giudizio, definito con sentenza N° 12608/2012 emessa dal Tribunale di Roma in data 19.6.2012, passata in giudicato, dalla quale si evince chiaramente la valutazione da parte del giudicante sia delle lettere sottoscritte da *CP_1*, l'una in data 12.11.2007 e l'altra in data 25.2.2008, sia della lettera oggetto del presente giudizio, sottoscritta da *Persona_1* in data 8.7.2008, in qualità di difensore di *CP_1*, laddove è scritto "gli indizi evocati sulla attribuibilità al convenuto della lettera in data 8 luglio 2008 firmata dall'avvocato *Persona_1* ... non forniscono affatto la prova piena dell'assunto attoreo ... è incontrovertito che la lettera da ultimo indicata è firmata dall'avvocato *Persona_1*".

La paternità della missiva del 8.7.2008 deve, pertanto, essere attribuita a *Persona_1*.

Pertanto, anche la domanda svolta dall'attore nei confronti di *CP_1* deve essere dichiarata inammissibile per violazione del principio del "ne bis in idem".

Tale principio "esclude che possa farsi luogo ad un secondo giudizio quando nel primo si sia giudicato sul medesimo fatto storico-naturalistico, identificato sulla base della coincidenza di tutti gli elementi costitutivi (condotta-nesso causale-evento), che costituisce oggetto della nuova contestazione" (Cass. Sez. U., Sentenza n. 18302 del 3.9.2020).

Il giudicato si forma, infatti, non soltanto su ciò che è stato oggetto di controversia tra le parti ma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, comprese le questioni che hanno costituito le premesse necessarie ed il fondamento logico-giuridico della decisione ovvero copre sia il dedotto che il deducibile.

Le questioni oggetto del presente giudizio rappresentano, infatti, una premessa logica necessaria della pronuncia del precedente giudizio (N°78930/2008RG), conclusosi con sentenza n. 12608/2012 emessa il 19.6.2012 non impugnata e, di conseguenza, passata in giudicato, il che impedisce l'introduzione di una nuova causa avente lo stesso oggetto (lettera manifesto del 8.7.2008) sia pure fondata su diverse ragioni che potevano essere fatte valere nel precedente giudizio.

L'esito del giudizio e le ragioni della decisione consentono di compensare le spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa, così provvede:

- 1)dichiara inammissibile la domanda proposta da Pt_1
[...] nei confronti dei convenuti;
- 2)compensa le spese fra le parti.

Così deciso, in Roma, il 4.5.2021

Il Giudice

dott.ssa Cristina Cambi